

(19)

SYAM BIN SAHABUDIN

lwn

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Haji Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 4hb. Oktober 2019 bersamaan 5 Safar 1441H]

Permohonan No. 10000-077-0140-2018

[Permohonan Lanjut Tempoh Masa Menfailkan Notis Rayuan]

Peguam Syarie Pemohon: -

Peguam Syarie Responden: *Bahagian Undang-Undang, Majlis Agama Islam Selangor*

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Kes ini adalah suatu permohonan Pemohon untuk mendapatkan kebenaran memfailkan notis rayuan di luar tempoh masa terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam iaitu Perintah bertarikh 18/9/2018.

[2] Permohonan yang dipohon Pemohon adalah:-

- i] Bahawa Mahkamah membenarkan tempoh empat belas (14) hari untuk memfailkan Notis Rayuan daripada tarikh Penghakiman bertarikh 18/9/2018 bagi saman No. 10200-043-0116-2016; dan



- ii] Pihak Pemohon diberi kebebasan untuk menfailkan Notis Rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam selangor dalam masa/tempoh 14 hari dari tarikh keputusan.
- iii] Lain-lain perintah atau relif yang dianggap adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Responden telah memfailkan Afidavit Jawapan dan menyatakan tidak bersetuju dengan permohonan Pemohon ini. Responden memohon agar mahkamah menolak permohonan ini kerana ianya tidak munasabah memandangkan kes induk telah berlalu lama. Responden menyatakan bahawa tarikh keputusan kes induk adalah pada 18/9/2018 jam 9.00 pagi dihadapan Hakim Bicara. Walau bagaimanapun menurut Responden, Pemohon dengan sengaja telah gagal dan/atau cuai untuk hadir pada masa yang ditetapkan di hadapan Hakim Bicara tanpa alasan yang munasabah.

Fakta Kes

[4] Permohonan ini adalah berkaitan dengan Perintah/Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam kes Mal no. 10200-043-0116-2016, iaitu kes pengisytiharan status bukan lagi beragama Islam yang difailkan oleh Pemohon.

[5] Keputusan/Penghakiman Mahkamah Bicara dibuat pada 18/9/2018 tanpa kehadiran Pemohon. Merujuk kepada perenggan 7 Afidavit Pemohon, Pemohon menyatakan pada 5/11/2018, beliau hadir ke Mahkamah dan telah diserahkan dengan sesalinan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah bagi kes tersebut.

[6] Pemohon tidak berpuashati dengan penghakiman Mahkamah Bicara dan telah memfailkan permohonan untuk melanjutkan tempoh pemfailan notis rayuan pada 7/11/2018, iaitu hari ke-3 selepas Pemohon diserahkan dengan Perintah/Penghakiman Mahkamah Bicara.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon menfailkan notis rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh sub-seksyen 139(4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003. Permohonan ini juga dibuat dibawah seksyen 238 Enakmen yang sama untuk melanjutkan tempoh memfailkan Notis Rayuan.

[8] Peruntukkan seksyen 238 tersebut memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini demi keadilan pihak-pihak yang terlibat. Walau bagaimanapun kuasa budi bicara tersebut tidaklah boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh Mahkamah ini untuk membenarkannya atau menolaknya.

[9] Di dalam kes seumpama ini, kami berpendapat perlu ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk perlanjutan masa diberikan. Terdapat kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah yang telah menggariskan prinsip atau panduan dalam penggunaan budibicara ini. Dalam kes Harun b. Abdullah *lwn.* Zainab bt. Alina [1987] JH 2 Bhg. 1 m.s 279 Jawatankuasa Ulang Bicara Mahkamah Syariah Negeri Selangor telah menyatakan sebagaimana berikut;

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

[10] Sub-seksyen 238 (1) Enakmen tidak memperuntukkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam sesuatu permohonan perlanjutan tempoh masa. Oleh kerana itu suatu garis panduan diperlukan supaya tidak berlaku penyalahgunaan kuasa budibicara.

[11] Kami bersetuju terhadap garis panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain, JH 34 Bhg II [Jun 2012] di mana Panel Rayuan berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut, iaitu:-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[12] Faktor-faktor di atas hanyalah sebagai panduan bagi tujuan melaksanakan budibicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori, serta ianya bukanlah suatu keperluan untuk semua faktor menyebelahi pihak Pemohon di dalam melaksanakan kuasa budibicara tersebut.

[13] Di dalam kes ini, isu utama yang patut kami timbangkan dalam memutuskan permohonan ini adalah sama ada wujud atau tidak tempoh kelewatan sebagaimana yang dipohon Pemohon untuk pertimbangan kami dan jika ada, adakah ianya munasabah untuk dipertimbangkan?

Tempoh kelewatan

[14] Berdasarkan kepada kehendak undang-undang, tempoh untuk Pemohon memfailkan notis rayuan sepatutnya dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan atau pengetahuan perintah. Merujuk kepada fakta yang dinyatakan, Pemohon hanya mengetahui berkenaan Perintah tersebut apabila Pemohon hadir ke Mahkamah pada 5/11/2018 kerana pada hari keputusan/perintah dibacakan iaitu pada 18/9/2018 Pemohon tidak hadir.

[15] Berdasarkan kepada fakta itu, kami bersetuju bahawa Pemohon telah mempunyai pengetahuan berkenaan Perintah/Penghakiman berkenaan dan kami bersetuju bahawa tarikh pengetahuan Pemohon terhadap Perintah tersebut adalah suatu tarikh yang wajar dan munasabah bagi apa-apa tindakan undang-undang yang boleh dimulakan oleh Pemohon samada untuk memfailkan Notis Rayuan atau sebagainya.

[16] Timbul persoalan bilakah tarikh spesifik pengetahuan Pemohon itu? Kami merujuk afidavit Pemohon yang diikrarkan pada 7/11/2018 di perenggan 7 yang menyatakan;

“ Saya tau keputusan tanggal 5/11/2018, itulah sebabnya saya lambat buat rayuan..... ”

[17] Responden dalam hujah tambahan Responden yang difailkan ke Mahkamah ini menyatakan bahawa Pemohon sepatutnya menfailkan notis rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan diumumkan oleh Mahkamah Bicara kerana Pemohon maklum tentang tarikh keputusan tetapi hadir selepas kes telah tamat. Responden berhujah dengan merujuk kes Abdul Karim b. Kalapadathil Kutti Ali lwn. Farisya bt. Moideen Kutty JH 37 Bhg II 2013. Walau bagaimanapun Responden menyatakan kes Pemohon ini berbeza dengan kes yang dirujuk di atas kerana Pemohon sedar dan maklum tarikh keputusan akan diumumkan tetapi hadir lewat sedangkan dalam kes yang dirujuk pihak Pemohon tidak mengetahui akan tarikh keputusan akan diumumkan.

[18] Berdasarkan Seksyen 64 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan bahawa:

(1) Suatu rayuan atau permohonan bagi mendapatkan kebenaran untuk merayu di bawah perenggan 63(1)(c) hendaklah dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah mengikut apa-apa cara yang ditetapkan, tetapi dalam apa-apa keadaan hendaklah dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah atau keputusan yang berkenaan dengannya permohonan itu dibuat atau, dalam keadaan apabila pemohon tidak mengetahuinya pada tarikh itu dan tidak dengan menjalankan usaha yang munasabah dapat mengetahuinya, dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah, atau keputusan itu sampai kepada pengetahuannya.

[19] Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes Abdul Karim b. Kalapadathil Kutti Ali lwn. Farisya bt. Moideen Kutty JH 37 Bhg II 2013 telah membezakan pengiraan tempoh 14 hari bagi pemfailan notis rayuan

dalam keadaan pihak-pihak hadir atau tidak hadir semasa perintah diberikan iaitu:

Walaupun subseksyen 49 (1) Akta 505 adalah peruntukan untuk tempoh pemfailan Notis Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah dalam masa tempoh 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah Rendah Syariah sampai kepadanya dalam kes selain yang disebut dalam subseksyen 48(1) (a) dan (b) Akta 505, namun pada pendapat kami demi keadilan, prinsip yang sama harus dipakai dalam semua kes dan semua peringkat rayuan, iaitu pemfailan Notis rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman sampai kepada pengetahuan sesuatu pihak, jika dia tidak hadir pada tarikh penghakiman diumumkan.....

[20] Dalam hal ini, apa yang boleh kami simpulkan ialah Pemohon mengetahui tentang Perintah/Penghakiman tersebut ialah pada 5/11/2018 apabila Pemohon datang mengambil salinannya di Mahkamah. Dengan yang demikian, tempoh 14 hari hendaklah dikira mulai dari tarikh 5/11/2018 untuk Pemohon melakukan apa-apa tindakan undang-undang terhadap Perintah/Penghakiman itu. Maka tarikh tamat 14 hari untuk menfailkan notis rayuan sebagaimana kehendak seksyen 139 Enakmen ialah pada 18/11/2018. Namun Pemohon telah mengambil tindakan dengan menfailkan permohonan perlanjutan masa dihadapan kami ini pada 7/11/2018.

[21] Oleh yang demikian, Pemohon sepatutnya tidak membuat permohonan perlanjutan masa ini pada 7/11/2018 kerana tempoh masa menfailkan notis rayuan masih sah mulai 5/11/2018 sehingga 18/11/2018.

[22] Ulasan kami di atas adalah sebagaimana pendapat Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes Abdul Karim b. Kalapadathil Kutti Ali lwn. Farisya bt. Moideen Kutty yang dinyatakan di perenggan di atas. Dalam kes tersebut, Mahkamah Rayuan Syariah telah memberikan pendapat bahawa dalam kes di mana jika sesuatu pihak tidak hadir pada tarikh

penghakiman diumumkan oleh Mahkamah Bicara, maka tempoh 14 hari untuk memfailkan notis rayuan adalah dikira dari tarikh **Perintah Mahkamah Bicara sampai kepadanya.**

[23] Walaupun kes di hadapan kami sedikit berbeza daripada kes Abdul Karim b. Kalapadathil Kutti Ali /wn. Farisya bt. Moideen Kutty, namun kes tersebut telah memberikan panduan kepada kami, mengambil kira tempoh 14 hari untuk mana-mana pihak yang terkilan dengan mana-mana Perintah/Penghakiman mengemukakan notis rayuan setelah Perintah/Penghakiman telah sampai kepada pengetahuannya.

[24] Oleh itu, berdasarkan fakta ini sahaja sudah memadai bagi kami wujud alasan yang munasabah untuk kami putuskan bahawa permohonan ini adalah tidak perlu kerana masih dalam tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, sehingga keputusan ini dibacakan pada hari ini, tempoh untuk Pemohon melakukan apa-apa tindakan undang-undang sama ada memfailkan notis rayuan atau sebagainya telah pun tamat, maka dengan kuasa budi bicara untuk memutuskan permohonan ini demi keadilan pihak-pihak, kami membenarkan perlanjutan masa diberikan kepada Pemohon dalam tempoh 14 hari daripada hari ini.



KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Permohonan Pemohon dan hujah-hujah kedua-dua belah pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

[1] Tiada keperluan bagi Pemohon untuk mfailkan permohonan perlanjutan masa ini;

[2] Pemohon hendaklah memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

